



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 88 Reg. Delibere	Incarico a scavalco di un dipendente del Comune di Belcastro, presso il Comune di Squillace, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004.
Del 22/10/2021	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **22** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **13:15** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con nota 5312 del 12.10.2021, il Sindaco del Comune di Squillace richiedeva al Sindaco del Comune di Belcastro il nulla osta all'utilizzo del dipendente, sig.ra Giuseppina Riccelli, Responsabile dell'Area Amministrativa – Categoria D, con la modalità dello scavalco fuori dal normale orario di lavoro, ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

Che con nota prot. n. 2469 del 18.10.2021, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5484 del 22.10.2021, il Sindaco del Comune di Belcastro, comunicava il proprio nulla osta all'utilizzo del dipendente comunale, sig.ra Giuseppina Riccelli, Responsabile dell'area Amministrativa – cat. D, con la modalità dello scavalco ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

Considerato che l'incarico a scavalco, oggetto di conferimento, trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di utilizzare il personale dipendente di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamato pertanto in merito, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Evidenziato che lo strumento previsto dal legislatore con l'articolo 1 comma 557 della l. n. 311/2004 costituisce deroga al principio di esclusività e non cumulabilità di impieghi sancito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: .. gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Rilevato che l'incarico ex art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti, soprattutto ai fini delle eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

Preso atto che secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se per il personale di cui un ente si avvale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte dei Conti Veneto del.

955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte dei Conti Piemonte 223/2012 PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006;

Dato atto che anche secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

b) In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

c) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Visto il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento della funzione pubblica, inerente la perdurante applicabilità del citato art. 1 comma 557, nel quale si evidenzia come la disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzano il ricorso alla sua applicazione;

Considerato, che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1 comma 557, tenuto conto dei vincoli organizzativi stabiliti dall'ente che riceverà la prestazione, può configurarsi nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro);

Tenuto conto dell'assenso del lavoratore interessato;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

di prendere atto della nota a firma del Sindaco del Comune di Belcastro del 18.10.2021 prot. 2469, assunta agli atti comunali in data 22.10.2021 al prot. 5484, mediante la quale la stessa amministrazione comunica di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, la prestazione della sig. ra Giuseppina Riccelli, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Belcastro, Responsabile dell'Area Amministrativa – cat. D, per l'espletamento dell'attività lavorativa di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Squillace dal 01.11.2021 e fino a diverse determinazioni in merito.

Di autorizzare pertanto con la presente lo scavalco richiesto con la nota di cui sopra e, autorizzare altresì il dipendente di cui sopra a prestare la propria attività lavorativa in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Squillace.

di dare atto che l'incarico di cui sopra, secondo quanto convenuto con il Comune di Belcastro, dovrà svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo (36 ore) prestato presso il Comune di Belcastro e per il periodo di cui sopra ed alle seguenti condizioni:

1. L'orario di servizio presso il Comune di Squillace, dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di appartenenza, anche considerando i rientri pomeridiani;
2. Ogni qualvolta si dovessero verificare particolari esigenze di servizio, il dipendente, dovrà espletare in via prioritaria comunque, il servizio presso l'Ente di appartenenza;
3. **Di dare atto altresì** che la prestazione lavorativa della sig.ra Giuseppina Riccelli, presso il Comune di Squillace, si svolgerà al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Belcastro e, in linea generale su due giorni settimanali. Fermo restando comunque la particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 1 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 21) o della più favorevole disciplina stabilito in sede di contrattazione collettiva, in tema di: - orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro prestato presso il Comune di Squillace, non potrà essere che a tempo parziale; - periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.LL. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 Aprile 1981, n. 157.

Di trasmettere la presente al Comune di Belcastro quale riscontro alla nota di cui in premessa e per la presa d'atto del contenuto della presente.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

DELIBERA

inoltre, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addl,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

